

Договор публичной оферты возмездного оказания услуг фитнес-клуба в онлайн-формате

г. Астана

«17» февраля 2026 года

В соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.) настоящий договор является публичным. И считается заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

Публикация (размещение) теста настоящего Договора на странице инстаграм: @Lore_mmk (и в чат-боте), является публичным предложением (офертой), адресованным любому лицу (неопределенному кругу лиц), с целью заключения настоящего Договора в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, просим Вас внимательно прочить текст настоящего Договора, и, если Вы, по каким-либо причинам, не согласны с договором и/или каким-либо пунктом, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

Настоящий договор является публичной офертой фитнес-клуба, (далее по договору «Фитнес-клуб») и содержит существенные условия предоставления услуг, продажи товаров, предоставляемых ИП «Lore evolution», в лице директора Манторовой Маринэ Бабкеновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и пользователь услуг именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент» и/или «Получатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

Фитнес услуги (далее – «Услуги») – оздоровительные методики, которые помогают людям прийти к ПП, ЗОЖ, рекомендации по коррективке своего питания и настройке режима дня, информацию и упражнения по приобретению рельефного тела и поддержки себя в отличной физической форме, предоставляемые в виде вебинаров, курсов, тренингов, видео-, аудио записей, консультаций, брошюр или в любых иных формах, как при помощи различных образовательных программ для персональных компьютеров, онлайн сервисов, электронной почты, мессенджеров или иными другими способами, включающие в себя прямые трансляции в сети Интернет, рассылки информации и материалов, предоставление материалов в записи, оказываемые как непосредственно Исполнителем, так и с помощью третьих лиц (при этом доля услуг непосредственно Исполнителя является преобладающей).

Сервис - разработанные Исполнителем электронные информационные ресурсы, в том числе на мессенджерах, технологии их ведения и (или) использования, функционирующие в интернете, а также организационная структура, обеспечивающая информационное взаимодействие Сторон Соглашения.

Клиент - дееспособное физическое и/или юридическое лицо, принявшее условия Соглашения и пользующееся Услугами Исполнителя.

Тренер – лицо осуществляющее проведение тренировок в ходе оказания Услуги Клиенту.

Тарифный план - форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень возможных Услуг и их цены.

Место оказания Услуг онлайн: - мессенджеры, чат-бот каналы

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора, совершенное путём оплаты услуг на расчетный счет Исполнителя и его поддоменах, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором-офертой.

Телеграм-бот - совокупность данных, доступных для просмотра в сети Интернет и его поддоменах. **Платформа фитнеса**- онлайн сервис, служащий для размещения материалов тренировок Фитнес-клубом.

Администрация Исполнителя – администраторы, менеджеры клуба, осуществляющие управление работой, контроль за соблюдением посетителями Правил клуба, осуществляющие обеспечение пропускного режима на территории клуба, оформляющие договора, дополнительные соглашения на оказание услуг, не предусмотренных настоящим договором.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора на предоставление платного доступа к Услугам и публикуется в телеграм-боте (@LoreEvolutionBot).

1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Клиентом.

1.3. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном пунктом 2.1 Договора-оферты, Клиент гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты.

1.4. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты, в соответствии с законодательством РК.

1.5. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на телеграм-боте и/или ином интернет ресурсе.

1.6. Договор-оферта не может быть отозван в любое время, в соответствии с законодательством РК.

1.7. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Клиентом и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.

1.8. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Клиент подтверждает, что имеет доступ к сети Интернет и имеет возможность обучаться в онлайн-формате, в том числе имеет возможность использования Платформы.

1.9. Клиент обязуется внимательно прочитать текст данной оферты и, если он не согласен с каким-либо пунктом, то Исполнитель предлагает отказаться от каких-либо действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях.

1.10. Исполнитель имеет право изменять и дополнять настоящий Договор и Приложения к нему без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на телеграм-боте и/или ином интернет ресурсе Исполнителя, а также в общедоступном

месте на территории фитнес -клуба (рецепшн), не менее чем за один день до вступления их в силу.

1.11. При заключении настоящего Договора Клиент, подтверждает, что сам Клиент не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за свое состояние здоровья и его возможные изменения в процессе оказания Услуг Исполнителем.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Клиенту спортивнооздоровительных Услуг по выбранной Клиентом цене и на выбранную Клиентом тему, которые Клиент обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Услуги предоставляются Клиенту в соответствии с нижеследующими Правилами Исполнителя:

- Тренировки размещаются на интернет – ресурсах Исполнителя: 3 (три) раза в неделю. При этом под тренировками понимаются: видео уроки в инстаграм и на других каналах (в случае размещения Исполнителем информации на дополнительных интернет-ресурсах и/или каналах);
- Тренировки размещаются в 7:00 по времени Астана;
- Дни размещения тренировок: понедельник, среда и пятница, со следующим режимом доступа: В понедельник загружается тренировка в 7:00, и она доступна до среды до 07:00 часов. В среду, тренировка удаляется и загружается новая тренировка в 7:00, и она доступна до пятницы до 07:00 часов.

В пятницу, тренировка удаляется и загружается новая тренировка в 7:00, и она доступна до понедельника до 07:00 часов.

- Техническая поддержка и/или Меликсетян Каринэ Бабкеновна на вопросы Клиентов отвечает в рабочих чатах с 9:00- 18:00 по времени Астана с понедельника по пятницу.

Суббота и воскресенье являются не рабочими днями.

- Ограничения по доступу к тренировкам (программе Меликсетян Каринэ Бабкеновны) противопоказания по здоровью к физическим нагрузкам и/или питанию, беременность. - Доступность по уровню подготовки к тренировкам (программе Меликсетян Каринэ Бабкеновны): новички и более опытные в спорте.

3. Условия и порядок предоставления Услуг

3.1. Услуги по выбранному Клиентом тарифу и на выбранную Клиентом тему предоставляются Исполнителем при условии их 100% (Сто процентов) предоплаты Клиентом. Иной порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение), а также в случаях, дополнительно согласованных с Исполнителем.

3.1.1. Клиент вносит зафиксированную сумму оплаты, после чего Исполнитель предоставляет Клиенту доступ к подготовительным материалам по конкретной Услуге. После проведения оплаты соответствующей Услуги в полном объеме, Исполнитель предоставляет Клиенту доступ к материалам по оплаченной Услуге. В зависимости от выбранной Клиентом Услуги, доступ к материалам может предоставляться Клиенту сразу же после оплаты или поэтапно, что непосредственно указывается при описании Услуги.

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:

- путем оплаты через электронные платежные системы ;
- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;

- путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
- иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.

3.2.1. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Клиенту рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя Клиента. В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта в соответствии с условиями п. 5.4. настоящего Договора.

3.2.2. В случае неоплаты стоимости Услуг в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении данных для оформления заявки либо при указании недостоверных данных при оформлении заявки настоящий Договор не считается заключенным.

3.3. Настоящий Договор является актом об оказании услуги. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок при отсутствии в письменном виде претензий Клиента по истечению срока оказания услуг. Срок оказания услуг указан в телеграм-боте либо на странице инстаграм Исполнителя.

3.4. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента полной оплаты услуг Клиентом.

3.5. Обязательство Клиента по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя или предоставления Клиентом документа об оплате Услуг.

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Клиенту фитнес услуги в онлайн формате в срок, указанные при описании Услуг.

3.7. В случае если Клиент не получает Услуги своевременно по собственной вине или собственному желанию, Услуги считаются оказанными надлежащим образом. В случае если Клиент не принял участие в вебинаре в режиме реального времени, возврат оплаченных денежных средств не осуществляется, при этом у Клиента сохраняется возможность доступа к записи вебинара на Платформе (если такая запись велась или условиями предоставления услуги такой предоставление было предусмотрено заранее).

3.8. Исполнитель имеет право включить Клиента в список почтовой и SMS рассылки для последующего распространения материалов по оказываемым Услугам или для рассылки иных информационных материалов.

3.9. Клиент **не вправе** передавать третьим лицам свой доступ к материалам, предоставленный Исполнителем. При нарушении данного пункта настоящего договора Исполнитель вправе запретить Клиенту доступ к уже оплаченным Услугам без возврата ранее оплаченных денежных средств, а также на возмещение реальных убытков, упущенной выгоды, в соответствии с законодательством РК.

3.10. Клиент соглашается с тем, что Исполнитель предоставляет доступ к услугам или цифровым продуктам как есть, и не вправе требовать дополнительной доработки оплаченной им услуги или продукта, а также его отдельных компонентов, информационных материалов, а также изменения правил предоставления услуг или доступа к продуктам, описанных положениями настоящего Договора.

3.11. Условия оказания Услуг могут также сообщаться Исполнителем Клиенту, путем направления соответствующего уведомления на контактный e-mail, и/или SMS сообщения на контактный номер телефона Клиента, на Платформе, при этом Клиент обязан самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомления, исходящего от Исполнителя. Также Клиент несет самостоятельную ответственность, в случае отсутствия информации о смене контактных данных Клиента.

3.12. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Клиента. Привлекаемые третьи лица

выбираются по усмотрению Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право замены третьих лиц при оказании Услуг при условии сохранения тематики, экспертности и перечня вопросов, которые эти привлеченные третьи лица будут освещать.

3.13. В случае если Клиент не получает Услугу своевременно по собственной вине или собственному желанию, в силу личных обстоятельств, Услуга считается оказанной надлежащим образом и полностью.

3.14. Срок доступа и условия каждой конкретной Услуге различные, зависят от выбранного Клиентом тарифа, и указываются непосредственно в описании Услуги в телеграм-боте и/или ином интернет-ресурсе.

3.15. Клиент обязуется не осуществлять несанкционированную Исполнителем запись, в т.ч. скриншоты, фотографирование записей и иные способы сохранения информации, предоставляемой Исполнителем.

3.18. В случае, если Услугой предусмотрена обратная связь Исполнителя, то Исполнитель предоставляет ее на Платформе в течение 48 часов с момента получения соответствующего запроса от Клиента.

4. Особые условия

4.1. Информация, передаваемая в рамках оказания Услуг, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Распространение полученной в рамках Услуг информации в коммерческих целях недопустимо. Клиент обязуется не копировать записи Услуг и не предоставлять ее третьим лицам или размещать в открытом доступе на других интернет ресурсах. Клиенту запрещается распространять, публиковать, размещать в Интернет, копировать, передавать или продавать третьим лицам, осуществлять запись, скачивание, изготовление скриншотов и фотографий записей аудио-визуальных произведений и другого контента, предоставляемого в рамках оказания Услуг по настоящему Договору. Клиенту запрещается сохранять и передавать третьим лицам переписку других участников получателей Услуги, информацию и любые материалы, полученные в рамках настоящего Договора, создавать на их основе информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования в рамках настоящего Договора. В случае нарушения такого обязательства, Исполнитель вправе требовать с Клиента возмещения понесенных убытков, а также компенсации упущенной выгоды в соответствии с действующим законодательством РК, а также единовременный штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Данное условие является обязательным и считается принятым Клиентом, при принятии условий настоящего Договора.

4.2. Исполнитель имеет право незамедлительно прекратить оказание услуг без возвращения денежных средств, в случае проявления со стороны Клиента агрессии или неуважительного отношения к Исполнителю, другим Клиентам, в случае использования ненормативной лексики и проявления агрессии в комментариях на Платформе, в чатах, а также в случаях разжигания межнациональных конфликтов, отвлечения других участников от получения Услуг, рассылки спама, размещения рекламы. Настоящим Клиент подтверждает, что предоплаченная им стоимость услуг в случаях, указанных в настоящем пункте, признается Сторонами как неустойка за нарушение Клиентом условий Договора и Клиенту не возвращается.

4.4. Исполнитель обязуется не использовать личное фото Клиента на своих интернет-ресурсах «до» и «после», предоставленное самим Клиентом, без его согласия. При этом, согласие может выражаться в смс-сообщении личной или рабочей переписке технической поддержки и/или с Меликсетян Каринэ Бабкеновны.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае отсутствия технической возможности проведения Услуги в режиме реального времени (вебинар/ прямой эфир/ трансляция), со стороны Исполнителя, по независящим от Исполнителя причинам: неполадках в интернет-соединении, сбоях в работе технической площадки-партнёра, отключения света, Исполнитель обязуется провести вебинар/ прямой эфир/ трансляцию в другое время и, в случае невозможности Клиента участвовать в другое время, предоставить ему доступ к информации на один месяц.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Клиента по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны Клиента.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.4. Возврат средств не осуществляется после прямого эфира Исполнителя. Возврат средств может осуществляться по согласованию с Исполнителем, а также при условии предоставления банковских реквизитов для осуществления возврата.

5.5. Клиент обязуется направлять Исполнителю претензии (отсутствие доступа к любому из пунктов программы) по программе, при этом под программой понимается: расчёт КБЖУ, один прямой эфир (с доступом на один календарный месяц), примерная продуктовая корзина, 12 (двенадцать) видеоуроков, касающиеся качества оказываемых услуг, а под качеством понимается полное предоставление доступа к программе, в срок, не превышающий 3 (трех) дней с даты окончания доступа к предоставленным материалам.

В случае, если претензии не получены Исполнителем, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.

5.6. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную Клиентом при регистрации, либо при оплате услуг.

5.7. Исполнитель обязуется предоставить доступ к оплаченной Услуге в срок, установленный условиями предоставления Услуги.

5.8. Исполнитель обязуется вернуть Клиенту ошибочно оплаченные денежные средства за Услуги по письменному требованию Клиента. Исполнитель принимает требования о возврате денежных средств, уплаченных Клиентом за Услугу, оказываемую в режиме реального времени не позднее 24 часов до начала соответствующего вебинара/ прямого эфира.

5.9. Исполнитель принимает требования о возврате денежных средств, уплаченных Клиентом за Услугу, до момента получения Клиентом материалов в любом объеме. В случае, когда материалы Клиентом получены (зафиксирован факт ознакомления с образовательными материалами) – возврат не осуществляется.

5.10. Исполнитель принимает требования о возврате денежных средств, уплаченных Клиентом за Услугу, материалы по которым предоставляются поэтапно в течение всего периода оказания Услуги, в соответствии с условиями, указанными в п. 5.10.1 – 5.10.2 Договора.

5.10.1. В случае получения заявки на возврат до момента предоставления доступа к первой партии материалов, Исполнитель возвращает 100% стоимости Услуги за вычетом комиссий в соответствии с п. 5.13 Договора.

5.11. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее качество оказания Услуг, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Клиентом сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны Клиента.

5.12. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Клиента и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.

5.13. При отказе от Услуг Клиент обязан возместить фактические расходы Исполнителя, в том числе все комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Клиента, оплату третьим лицам, оказывающих услуги по обработке и сопровождению заказа Клиента, а также иные фактически понесенные Исполнителем расходы в связи с заказом и обработкой заказа Клиента.

6. Срок действия и изменение Договора Оферты

6.1. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств Клиента в качестве оплаты в полном объеме за выбранную программу обучения на расчетный Исполнителя и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

6.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора-оферты становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора-оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Договора-оферты.

6.5. Самостоятельный отказ от Услуги Клиентом является основанием для расторжения заключенного с ним договора. Оплаченная за оказанные Услуги сумма не возвращается.

6.6. Услуги считаются полностью оказанной со дня покупки до окончания предоставления услуги и отсутствии взаимных претензий друг к другу.

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором-офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Республикой Казахстан.

7. Отказ от ответственности за получение результата

7.1. Все заявления о получении результатов, а также примеры получения качественных результатов, которые могут быть размещены на странице Исполнителя, являются только прогнозируемой оценкой возможных результатов и является сугубо личным достижением каждого Клиента и не является обязательным для всех.

7.2. Отзывы пользователей, приведенные на странице Исполнителя, это индивидуальные достижения отдельных людей.

7.3. Считая предполагаемый результат гарантированным, Клиент принимает на себя также риск его неполучения, при этом вина Исполнителя отсутствует.

7.4. При указании конкретного примера положительного результата относительно конкретного лица — это не гарантирует получение Клиентом аналогичного результата.

7.5. Любые заявления и представления, размещенные на странице Исполнителя, касающиеся получения возможного результата, не считаются обязательным результатом для каждого человека.

7.6. Все продукты и Услуги Исполнителя предназначены исключительно для использования в ознакомительных целях.

7.8. Клиент должен полагаться на свой здравый смысл и рассчитывать на собственные силы при принятии решений, касающихся взаимоотношений с другими людьми. Представленная в

телеграм-боте информация, материалы, предоставляемые в рамках оказания Услуги, подлежат тщательному анализу и оценке перед принятием решения о взаимоотношениях с другими людьми, об их соответствии действительности.

7.9. Принимая условия настоящего Договора-оферты, Клиент дает свое согласие, что Исполнитель не несет ответственности за правильность или ошибочность принятых Клиентом решений относительно взаимоотношений с другими людьми, относительно какой-либо информации, полученной при оказании Услуг Исполнителем.

8. Оплата:

8.1. Оплата банковскими картами осуществляется через карты VISA, MasterCard, перевод на расчетный счет Исполнителя с любого банка, согласно условиям такого банка и/или через платежные терминалы, согласно правил для таких переводов.

8.2. Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем Visa, MasterCard и платежной системы «Сбербанк» на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи.

По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, связанным с работой телеграм-бота и/или иного интернет ресурса, Вы можете обращаться по телефонам службы технической поддержки.

Предоставляемая вами персональная информация (адрес, телефон, e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

9. Реквизиты:

ИП «Lore evolution», Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай, здание 29/3

ИИН: 811229450357

АО "Kaspi bank"

БИК: CASPKZKA, Кбе 19

Номер счета: KZ04722S000051561866

Директор _____ **Манторова М.Б.**